Hết thời hạn 1 tháng, Công ty dệt lụa Hà Đông chỉ cung cấp được 1/3 số lượng hàng theo hợp đồng. 2/3 số hàng còn lại Công ty dệt lụa Hà đông không thể cung cấp được vì không có nguyên liệu để sản xuất. Vì sự vi phạm hợp đồng này Công ty Thiên Nam đã bị thiệt hại 5.000USD vì đã không may kịp hàng cho đối tác của mình. Giám đốc Công ty Thiên Nam đã đến hỏi ý kiến tư vấn của anh (chị).

Câu hỏi 7 (1,5 điểm): *Anh (chị) hãy tư vấn cho Công ty Thiên Nam phương thức xử lý trong trường hợp trên để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng của Công ty dệt lụa Hà Đông*

Tình tiết bổ sung

Sau nhiều lần thỏa thuận nhưng không giải quyết được bất đồng ý kiến trong xử lý việc đền bù thiệt hại, Công ty Thiên Nam quyết khởi kiện tại Tòa án để đòi bồi thường thiệt hại hợp đồng.

Câu hỏi 8 (1 điểm): *Anh (chị) hãy giúp Giám đốc Công ty Thiên Nam xác định bị đơn trong vụ kiện này*

Tình tiết bổ sung

Tại Tòa án đại diện Bị đơn đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng 07/X nêu trên vô hiệu vì Công ty dệt lụa Hà đông không có tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng nêu trên.

Câu hỏi 9: (1,5 điểm): *Là luật sư của công ty Thiên Nam, anh (chị) hãy lập luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Thiên Nam trong vụ kiện nêu trên*